

1500833-22.2021.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... do local onde foi perpetrado o roubo, a VTR I20-239 avistou o casal e os abordou sendo que com Luiz Fernando foi encontrado a rés furtiva e uma faca com cabo preto e com 10 cm de lâmina, faca esta que utilizou no roubo; que em entrevista com o casal os mesmos assumiram a autoria do delito e ainda confessaram mais quatro roubos utilizando o mesmo modus operandi, ou seja, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500833-22.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 17856036 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 1488/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2128619 - 01º D.P. CARAGUATATUBA

Réu:

RENATA MADALENA CLARO e outro

Data da Audiência:

14/02/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 14 de fevereiro de 2022, às 14 horas, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso das pessoas ao prédio do Fórum, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Luiz Fernando Pereira de Oliveira e Renata Madalena Claro (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Luan Campos Boldrini. Presente a vítima Jonatan Santana do Nascimento. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Henrique Zombonelo Silis e Gustavo André Ribeiro.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido o depoimento da vítima Jonatan Santana do Nascimento, que reconheceu os réus como sendo os autores dos fatos descritos na denúncia; foram colhidos os depoimentos das

testemunhas arroladas pela acusação, Henrique Zombonelo Silis e Gustavo André Ribeiro, finalmente foram realizados os interrogatórios dos acusados. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição da ré, vez que não há relevância causal da conduta da acusada; no tocante ao réu, requereu o reconhecimento das atenuantes e causas de diminuição de pena. Vistos. RENATA MADALENA CLARO e LUIZ FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, e da Denúncia, no dia 11 de maio de 2021, por volta das 22h30min., na Avenida José Herculanô, nº 8.605, Jardim Tarumã, nesta comarca e cidade de Caraguatatuba, os acusados, em união de ações e unidade de condutas, com emprego de arma branca, subtraíram coisa alheia móvel, para eles, mediante grave ameaça e violência contra a vítima Jonathan Santana do Nascimento. A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2021 (fl. 129). Os réus foram citados (fl. 140 e 141) e apresentaram resposta à acusação (fls. 146/147). No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima, e das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório dos réus, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva está demonstrada por meio de auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 20), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição/apreensão (fl. 18) e demais provas produzidas nos autos. A autoria delitiva é certa. A vítima JONATA SANTANA DO NASCIMENTO, disse na delegacia, que conduzia o ônibus da empresa linha Jaraguá sentido Centro da cidade quando parou no ponto de ônibus da lombada do Hipermercado Atacadão para que um passageiro descesse e quando este o fez um casal "subiu" no ônibus e perguntou quanto era a passagem para duas pessoas; que após falar o valor e o homem responder que não teria dinheiro, Jonata pediu para que saíssem do coletivo, momento em que o indiciado Luiz Fernando, juntamente com sua companheira Renata, mostrou-lhe uma faca e exigiu todo o dinheiro que possuía; que indicou onde o dinheiro ficava, Luiz Fernando o pegou e desceu, juntamente com sua companheira, tomando rumo ignorado; que temeroso por sua vida conduziu o veículo até um posto de gasolina logo à frente onde avistou os policiais e lhes comunicou o ocorrido, passando as características físicas do casal; que foi avisado via telefone pelos Policiais Militares para se dirigir até a Delegacia de Polícia local pois conseguiram prender o casal que o roubara; que nesta Delegacia de pronto reconheceu o casal preso como sendo os que praticaram o roubo contra sua pessoa/empresa. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Reconheceu os réus como autores do crime. A testemunha e policial militar, HENRIQUE ZOMONELO SILIS, em seu depoimento em solo policial, disse que realizava patrulhamento pela área Sul da cidade visando coibir furtos, roubos e homicídios quando foi abordado pelo representante da empresa Praiamar Transportes, o Sr Jonata, o qual narrou aos policiais que conduzia o ônibus da empresa linha Jaraguá sentido Centro da cidade quando parou no ponto de ônibus da lombada do Hipermercado Atacadão para que um passageiro descesse e quando este o fez um casal "subiu" no ônibus e perguntou quanto era a passagem para duas pessoas; que após falar o valor e o homem responder que não teria dinheiro, Jonata pediu para que saíssem do coletivo, momento em que o indiciado Luiz Fernando, juntamente com sua companheira Renata, mostrou-lhe uma faca e exigiu todo o dinheiro que possuía; que indicou onde o dinheiro ficava, Luiz Fernando o pegou e desceu, juntamente com sua companheira, tomando rumo ignorado; que temeroso por sua vida conduziu o veículo até um posto de gasolina logo à frente onde avistou os

policiais e lhes comunicou o ocorrido, passando as características físicas do casal; que os policiais então empreenderam diligências pelo bairro e exatamente na Rua Alta Tensão, 60 no bairro do Tarumã, cerca de 300 metros do local onde foi perpetrado o roubo, a VTR I20-239 avistou o casal e os abordou sendo que com Luiz Fernando foi encontrado a rés furtiva e uma faca com cabo preto e com 10 cm de lâmina, faca esta que utilizou no roubo; que em entrevista com o casal os mesmos assumiram a autoria do delito e ainda confessaram mais quatro roubos utilizando o mesmo modus operandi, ou seja, o casal alugava um quarto no Motel Netuno por 12 horas pelo valor de R\$ 50,00 e nesse período praticavam os roubos, compravam droga e voltavam para o motel; que diante dessas informações deram voz de prisão ao casal e os conduziram até esta Delegacia onde a ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial; que esclarecem ainda que quando da abordagem e elucidação da autoria, avisaram via telefone o representante da vítima e este também se dirigiu até a Delegacia onde de pronto reconheceu o casal preso como sendo os que praticaram o roubo contra sua pessoa/empresa. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Ressaltou que os réus confessaram informalmente a prática do crime. A testemunha e policial militar, GUSTAVO ANDRÉ RIBEIRO, que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega de farda. Em seu interrogatório em solo policial, a ré RENATA MADALENA CLARO, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, disse que estava no local, mas não sabia que o réu iria praticar o crime. Negou a prática do crime. Em seu interrogatório em solo policial, o réu LUIZ FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, confessou a prática do crime. Negou que a ré tenha participado do crime. Como se vê, o conjunto probatório demonstra, com segurança, a autoria delitiva que recai sobre os acusados. Com efeito, o depoimento da vítima foi firme e coerente, tanto em solo policial quanto em juízo, narrando com riqueza de detalhes a conduta dos acusados. Frise-se que a vítima reconheceu ambos os réus tanto em solo policial quanto em juízo, fato que confere segurança à versão apresentada pelo ofendido. No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência. Ambos narraram que foram abordados pela vítima, que descreveu a conduta dos investigados, bem como suas características. Assim, em diligências pelo local, encontraram os acusados, em posse da res furtiva e da faca utilizada no crime. Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582. Nota-se que a vítimas sofreu grave ameaça, vez que o acusado, conforme o relato do ofendido, portava uma faca, fato apto a configurar a violência que tipifica o crime de roubo. Ademais, evidentemente, a palavra da vítima, em sede de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, é um elemento probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que tivessem motivos pessoais para acusar falsamente os acusados. Com relação à relevância probatória da palavra da vítima, importante colacionar a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020 - grifei). Assim, nota-se que a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar uma condenação criminal. Em relação às causas de aumento de pena descritas na denúncia, previstas no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, estas também ficaram perfeitamente configuradas, vez que o depoimento

da vítima indica com segurança que os acusados agiram em concurso na prática do delito, bem como que o réu LUIZ FERNANDO portava uma faca, instrumento este que foi devidamente apreendido (auto de exibição e apreensão fl. 18) e periciado. Imperiosa se faz, desta forma, a incidência destas causas de aumento. Portanto, em que pese o esforço da nobre defesa, no presente caso, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à sentença condenatória. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. 1) Réu LUIZ FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA: Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes e por ter praticado o crime enquanto estava foragido do regime semiaberto, razão pela qual elevo a pena em 1/6. Ainda

nesta etapa, utilizo uma das causas de aumento do crime de roubo para incrementar a reprimenda em mais 1/6, totalizando um aumento de 1/3 sobre a pena mínima. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Ressalto que a jurisprudência do C. STJ admite a utilização de uma das causas de aumento como elemento para incrementar a pena na primeira fase: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. (...)” (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). Na segunda fase, compenso a agravante com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase do cálculo não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso VII, portanto, aumento a pena em 1/3. Assim, fixo a pena final em 07 anos, 01 mês e 10 dias, além de 17 dias-multa. 2) Ré RENATA MADALENA CLARO: Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a presença de elementos capazes de alterar a reprimenda. Não obstante, utilizo uma das causas de aumento do crime de roubo para incrementar a reprimenda em 1/6 nesta etapa da dosimetria, sobre a pena mínima. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso VII, portanto, aumento a pena em 1/3. Assim, fixo a pena final em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa. Diante da ausência de elementos que indiquem as condições econômicas dos réus, fixo cada dia-multa no mínimo legal. Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, para ambos os réus, tendo em vista o montante de pena aplicada, e a gravidade em concreto do delito praticado. Ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR: 1) o réu LUIZ FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, à pena 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 17 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal. 2) a ré RENATA MADALENA CLARO, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 14 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código

Penal. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito de os réus recorrerem em liberdade. Recomendem-se aos locais em que se encontrem recolhidos. Expeçam-se guias de recolhimento provisória. Deixo de estabelecer valor mínimo para a reparação do prejuízo causado à vítima, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de parâmetros para determiná-lo e por considerar que o objeto do crime foi restituído. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), intime-se o réu para pagamento do valor, em 10 (dez) dias, sob pena de execução forçada. - Caso o réu recolha o valor, comunique-se o Juízo da Execução Criminal. - Decorrido o prazo sem manifestação ou não localizado o réu, expeça-se certidão de sentença, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, após o que deverá ser lançada a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". - Comunicada a distribuição da Execução da multa na Vara de Execução competente, proceda-se à anotação no Histórico de Partes, inserindo o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução, arquivando-se os autos, após, com as anotações de praxe. Custas ex lege. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeçam-se Guias de Recolhimento Provisórias imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/ErgweJPC4mRPtzLzmNV0hMkBwdK5SMQN1zVA-6IHmZk3qA?e=8oHeUc